7~8월 공인중개사 단원별모의고사 부동산공시법 - 양진영 2회

문제지 형별	A형	문제수	20문제	시험시간	25분	수험번호		성명	

※ 답안카드(OCR카드)만 제출하시기 바랍니다.

- 유의사항 -

○ 시험문제지의 형별, 인쇄상태, 페이지를 확인한 후 수험 번호와 성명을 기재하시기 바랍니다.

○ 모의고사 시행일 현재에 시행되는 법령을 기준으로 답안을 작성하시기 바랍니다.

부동산공시법

1. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 토지대장 및 임야대장의 등록사항을 모두 고른 것은?

㉠ 토지의 지목과 면적
㉡ 토지의 고유번호
㉢ 토지소유자의 지분
㉣ 소유자의 성명 또는 명칭, 주소 및 주민등록번호
㉤ 토지소유자가 변경된 날과 그 원인
㉥ 도면번호
㉦ 건물의 명칭

① ㉠ ㉡ ㉣ ㉤ ㉥ ② ㉠ ㉡ ㉣ ㉤ ㉦
③ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉥ ④ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦
⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦

2. 경계점좌표등록부와 대지권등록부의 공통등록사항을 모두 고른 것은?

㉠ 지목	㉡ 도면번호
㉢ 토지의 고유번호	㉣ 대지권의 비율
㉤ 부호 및 부호도	㉥ 토지소유자가 변경된 날

① ㉢
② ㉠ ㉢
③ ㉢ ㉤ ㉥
④ ㉠ ㉢ ㉥
⑤ ㉠ ㉡ ㉤ ㉥

3. 다음 지적공부와 등록사항의 연결이 옳은 것은?

① 공유지연명부 - 개별공시지가, 토지의 지번, 전유부분의 건물표시
② 임야대장 - 개별공시지가와 그 기준일, 토지의 고유번호, 대지권 비율
③ 지적도 - 토지의 지번과 지목, 토지의 이동사유, 축척
④ 토지대장 - 지목, 토지소유자가 변경된 날과 그 원인, 부호 및 부호도
⑤ 대지권등록부 - 건물의 명칭, 토지의 고유번호, 소유권의 지분

4. 토지대장과 지적도면에 공통으로 등록되는 사항을 모두 고른 것은?

㉠ 도면번호	㉡ 고유번호	㉢ 경계점간의 거리
㉣ 지목	㉤ 면적	㉥ 소유자의 성명

① ㉠
② ㉠ ㉣
③ ㉠ ㉤ ㉥
④ ㉠ ㉢ ㉤ ㉥
⑤ ㉠ ㉡ ㉣ ㉥

5. 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 지적도에 대한 등록사항을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 좌표에 의하여 계산된 경계점 간의 거리를 등록하여야 한다.
② 지적도면의 색인도를 등록하여야 한다.
③ 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 토지는 토지대장과 지적도 또는 임야대장과 임야도를 함께 갖춰 두어야 한다.
④ 지적도의 제명 끝에 "(좌표)"라고 표시하여야 한다.
⑤ 지적도에는 도곽선의 오른쪽 아래 끝에 "이 도면에 의해 측량을 할 수 없음"이라고 적어야 한다.

6. 지적공부의 보존과 공개에 관한 다음 내용 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 해당 청사에 지적서고를 설치하고 그 곳에 지적공부(정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우는 제외한다)를 영구히 보존하여야 한다.

② 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 그 지적공부를 지적정보관리체계에 영구히 보존하여야 한다.

③ 지적공부(정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우는 제외한다)는 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.

④ 지적공부를 정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우 지적소관청은 지적공부가 멸실되거나 훼손될 경우를 대비하여 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다.

⑤ 지적공부(정보처리시스템을 통하여 기록·저장한 경우는 제외한다)는 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재난을 피하기 위하여 필요한 경우 해당 청사 밖으로 반출할 수 있다.

7. 지적서고에 관한 내용 중 틀린 것은?

① 열과 습도의 영향을 받지 않도록 내부공간을 넓게, 천장을 높게 설치하여야 한다.

② 카드로 된 토지대장·임야대장·공유지연명부·대지권등록부 및 경계점좌표등록부는 100장 단위로 바인더(binder)에 넣어 보관하여야 한다.

③ 지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되, 100장 단위로 보

호대에 넣어야 한다.

④ 지적공부 보관상자는 벽으로부터 15센티미터 이상 띄워야 하며, 높이 10센티미터 이상의 깔판 위에 올려놓아야 한다.

⑤ 온도 및 습도 자동조절장치를 설치하고, 연중 평균온도는 섭씨 20±5도를, 연중평균습도는 65±5퍼센트를 유지하여야 한다.

8. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적전산자료의 이용과 활용에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지적전산자료를 신청하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지적전산자료의 이용 또는 활용 목적 등에 관하여 미리 관계 중앙행정기관의 심사를 받아야 한다.

② 중앙행정기관에 소속된 기관의 장이 신청하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니한다.

③ 시·도 단위의 지적전산자료를 이용하려는 자는 시·도지사 또는 지적소관청에게 신청하여야 한다.

④ 「개인정보 보호법」에 따른 개인정보를 제외한 지적전산자료를 신청하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 심사를 받지 아니할 수 있다.

⑤ 심사신청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 신청 내용의 타당성, 적합성 및 공익성과 자료의 목적 외 사용 방지 및 안전관리대책을 심사하여야 하고, 개인의 사생활 침해 여부는 심사할 필요가 없다.

9. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 공개신청에 대한 연결이 틀린 것은?

① 지적공부(정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부 제외) – 해당 지적소관청에 신청

② 정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 지적공부(지적도·임야도 제외) – 특별자치시장, 시장·군수·구청장이나 읍·면·동의 장에게 신청

③ 시·도 단위 지적전산자료 – 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청에 신청

④ 시·군·구 단위 지적전산자료 – 지적소관청에 신청

⑤ 부동산종합공부 – 지적소관청이나 읍·면·동의 장에 신청

10. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 부동산종합공부의 등록사항과 연결이 틀린 것은?

㉠ 토지의 표시와 소유자 - 지적공부의 내용 ㉡ 건축물의 표시와 소유자(토지위에 건축물이 있는 경우) - 건축물대장의 내용 ㉢ 토지의 이동과 보상에 관한 사항 - 토지이용계획확인서의 내용 ㉣ 부동산의 가격에 관한 사항 - 부동산가격공시에 관한 법률이 정하는 개별공시지가, 개별주택가격, 공동주택가격 공시내용 ㉤ 부동산의 표시에 관한 사항 - 부동산등기법 제48조

① ㉢ ㉤ ② ㉠ ㉡
③ ㉠ ㉡ ㉣ ④ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣
⑤ ㉠ ㉡ ㉢ ㉤

11. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 복구자료가 아닌 것은 모두 몇 개인가?

㉠ 지적공부의 등본 ㉡ 등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류 ㉢ 토지이동현황조사계획서 ㉣ 토지이용계획확인서 ㉤ 토지이동정리결의서 ㉥ 국토교통부장관에 의하여 복제된 지적공부 ㉦ 지적소관청이 작성 또는 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류 ㉧ 측량결과도 ㉨ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개
⑤ 5개

12. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구절차에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 소유자에 관한 사항은 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라 복구하여야 한다.
② 복구자료조사서의 조사된 면적과 복구자료도에서 측정한 면적의 증감이 허용범위 이내인 경우에는 복구측량을 하여야 한다.
③ 복구측량을 한 결과가 복구자료와 부합하지 아니하는 때에는 토지소유자 및 이해관계인의 동의를 받아 경계 또는 면적 등을 조정할 수 있다.
④ 지적소관청이 지적공부를 복구하려는 경우에는 복구하려는 토지의 표시 등을 시·군·구 게시판 및 인터넷 홈페이지에 15일 이상 게시하여야 한다.
⑤ 복구하려는 토지의 표시 등에 이의가 있는 자는 게시기간 내에 지적소관청에 이의신청을 할 수 있다.

13. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 다음 내용 중 옳은 것은?

① 지적공부를 복구하려는 지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
② 지적공부를 복구하려는 지적소관청은 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.
③ 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출하려는 지적소관청은 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.
④ 지적공부를 해당 청사 밖으로 반출하려는 지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
⑤ 바다로 된 토지의 등록말소를 하기 위해서는 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.

14. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 신규등록에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 토지소유자는 신규등록할 토지가 있으면 그 사유가 발생한 날부터 60일 이
내에 지적소관청에 신규등록을 신청하여야 한다.
② 토지소유자가 기간 내에 신규등록신청을 하지 않아도 과태료 등 벌칙을 부 과하지 아니한다.
③ 신규등록을 하는 지적소관청은 등기관서에서 등기한 것을 증명하는 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료에 따라 토지소유자를 정리한다.
④ 신규등록을 할 때 토지소유자가 제출하여야 할 서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 지적소관청의 확인으로 그 서류의 제출을 갈음할 수 있다.
⑤ 신규등록을 한 지적소관청은 등기촉탁을 하지 아니한다.

15. 다음 중 등록전환의 대상토지가 아닌 것은?

① 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 경우
② 대부분의 토지가 등록전환되어 나머지 토지를 임야도에 계속 존치하는 것이 불합리한 경우
③ 「건축법」에 따른 건축허가·신고 또는 그 밖의 관계 법령에 따른 개발행위 허가 등을 받은 경우
④ 임야도에 등록된 토지가 사실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우
⑤ 도시·군관리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우

16. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 토지이동에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 분할이 개발행위 허가 등의 대상인 경우에 개발행위 허가 등을 받은 이후에 분할을 신청할 수 있다.
② 토지이용상 불합리한 지상경계를 시정하기 위한 경우에는 60일 이내에 지적소관청에 분할을 신청하여야 한다.
③ 1필지의 일부가 형질변경 등으로 용도가 다르게 되어 분할을 신청할 때에는 지목변경 신청서를 함께 제출하여야 한다
④ 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위를 초과하는 경우에는 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 지적소관청이 직권으로 정정하여야 한다.
⑤ 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위 이내인 경우에는 등록전환될 면적을 등록전환 면적으로 결정하여야 한다.

17. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 토지이동과 관련한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 합병하려는 토지 전부에 대한 등기원인(登記原因) 및 그 연월일과 접수번호가 같은 저당권의 등기가 있으면 합병할 수 없다.
② 각 필지가 연접하여 있더라도 지번부여지역이 다른 토지는 합병할 수 없다.
③ 개발행위허가·농지전용허가·보전산지전용허가 등 지목변경과 관련된 규제를 받지 아니하는 토지의 지목변경은 증명서류의 첨부를 생략할 수 있다.
④ 지목변경을 신청하는 경우에 제출해야 할 서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우에는 지적소관청의 확인으로 제출에 갈음할 수 있다.
⑤ 도시개발사업 등의 원활한 추진을 위하여 사업시행자가 공사 준공 전에 토지의 합병을 신청하는 경우 지목변경을 신청할 수 있다.

18. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 합병에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 합병 후 필지의 경계 또는 좌표는 합병으로 필요 없게 된 부분을 측량하여 말소하여야 한다.

② 합병하려는 토지의 소유자는 동일하나 소유자 별 공유지분이 다른 경우에는 합병할 수 없다.

③ 「주택법」에 따른 공동주택의 부지는 60일 이내에 토지소유자가 지적소관청에 합병신청을 하여야 한다.

④ 합병 후 토지의 면적은 지적측량을 하여 새로 정한다.

⑤ 합병하려는 토지 전부에 대한 등기사항이 동일한 신탁등기가 있는 경우에는 합병할 수 없다.

19. 공간정보의 구축 및 관리에 관한 법령상 바다로 된 토지의 등록말소에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 지적소관청은 지적공부에 등록된 토지가 지형의 변화 등으로 바다로 된 경우로서 원상(原狀)으로 회복될 수 없는 경우에는 지적공부에 등록된 토지소유자에게 지적공부의 등록말소 신청을 하도록 통지하여야 한다.

② 지적소관청은 토지소유자가 통지를 받은 날부터 90일 이내에 등록말소 신청을 하지 아니하면 지적소관청이 직권으로 등록사항을 말소하여야 한다.

③ 지적소관청은 말소한 토지가 지형의 변화 등으로 다시 토지가 된 경우에는 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계자료에 따라 토지로 회복등록을 할 수 있다.

④ 등록말소를 하거나 회복등록을 한 지적소관청은 그 정리결과를 토지소유자 및 시·도지사에게 통지하여야 한다.

⑤ 지적소관청은 회복등록을 하려면 그 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계 자료에 따라야 한다.

20. 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 다음 설명 중 틀린 것은?

① 연속지적도는 지적측량을 하지 아니하고 만든 도면이므로 측량에 활용할 수 없다.

② 국토교통부장관은 연속지적도의 관리 및 정비에 관한 정책을 수립·시행하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 연속지적도를 체계적으로 관리하기 위하여 연속지적도 정보관리체계를 구축·운영할 수 있다.

④ 지적소관청은 지적도·임야도에 등록된 사항에 대하여 토지의 이동 또는 오류사항을 정비한 때에는 이를 연속지적도에 반영하여야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 연속지적도의 관리 및 정비에 관한 정책수립에 관한 업무를 대통령령으로 정하는 법인, 단체 또는 기관에 위탁할 수 있다. 이 경우 위탁관리에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

공시법2회　7/10(금)

양진영 교수 정답

1	①		
2	①		
3	⑤		
4	②		
5	③		
6	④		
7	③		
8	⑤		
9	③		
10	①		
11	②		
12	②		
13	④		
14	③		
15	①		
16	②		
17	①		
18	②		
19	④		
20	⑤		